

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 760/2533	นางสุภาวรรณ ทนไทย กับพวก	โจทก์
	นายสุข จันทะศรี กับพวก	จำเลย
	นายสุข จันทะศรี ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
	นางพุด จันทะศรี ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยทั้งสองขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสอง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91,341,343 พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2511 มาตรา 7,27ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว มีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาเฉพาะความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนเท่านั้น

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 วรรคแรก จำคุกคนละ 3 ปีจำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 65,64)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โดยตีราคาประกันคนละ 90,000 บาท(อันดับ 26)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละหนึ่ง
แสนบาท โดยให้วางหลักทรัพย์ประกันด้วยเงินสดตามบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 2
จำนวนหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทด้วยให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันที่จะรวมกับ
เงินสดจำนวนดังกล่าวแล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาประกันคนละหนึ่ง
แสนบาท โดยให้วางหลักทรัพย์ประกันด้วยเงินสดตามบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 2
จำนวนหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทด้วยให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันที่จะรวมกับ
เงินสดจำนวนดังกล่าวแล้วดำเนินการต่อไป

(อัมพร เดชศิริ-เดชา สุวรรณโณ-ประจักษ์ พุทธิสมบัติ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>